院内検討用ひな形（案）

雇用契約書 理学療法士版

木花のむら総合診療所　／　理学療法士用ひな形

【本ひな形の対象・重要な前提】理学療法士は、これまでの採用計画（看護師・医療事務・診療放射線技師・臨床検査技師・管理栄養士等）には含まれていなかった新規検討の職種である。当院は内科・外科・小児科を標榜する一般外来クリニックであり、リハビリテーション科の施設基準取得や専用設備の導入は現時点では決定していない。本ひな形は、生活習慣病患者への運動指導等、限定的な業務範囲を想定した案であり、実際の採用時期・業務範囲・給与条件は、施設基準の取得可否や需要の見通しを踏まえて改めて確定する必要がある。

本書は職業安定法第5条の3・労働基準法第15条が定める労働条件の明示事項を網羅する構成とし、「就業規則（案）」第2版（第1条〜第52条）及び別紙「職種別付則」の対応条文と整合させている。実際の発行時は点線部分（　　）に個人ごとの氏名・金額・日付等を記入する。最終的な条文表現・法令適合性は社労士の確認を経て確定する。

木花のむら総合診療所（以下「当院」という）と　　（以下「本人」という）は、以下の条件で雇用契約を締結する。本契約に定めのない事項は、当院就業規則及び別紙「職種別付則（理学療法士）」の定めによる。

第1条　契約期間

契約の種類	有期雇用契約（契約期間：西暦　　年　　月　　日 〜 西暦　　年　　月　　日）又は業務委託契約。無期雇用化は需要が確立した段階で検討する。
入社日	西暦　　年　　月　　日
契約の更新	契約期間満了時に、業務の需要・本人の意向を踏まえて更新の有無を判断する。
試用期間	入社日から3ヶ月間（業務委託の場合は適用しない）。

第2条　就業の場所

就業場所	木花のむら総合診療所（〒889-2151　宮崎県宮崎市熊野5233-2）
変更の範囲	業務上必要がある場合、当院が運営する他の施設（将来設置される場合を含む）への配置転換を行う可能性がある。ただし、本人との十分な協議を経るものとする。

第3条　従事する業務の内容

職種	理学療法士

業務内容	生活習慣病患者（糖尿病・ロコモティブシンドローム等）への運動指導、必要に応じた運動器疾患患者への機能訓練の補助、患者さんの生活動作に関するヒアリング・アドバイス、医師との連携・記録管理
変更の範囲	当院のリハビリテーション施設基準の取得状況に応じて、業務範囲（施設基準に基づく本格的なリハビリテーション提供か、生活指導レベルの対応か）が変動する。本人とは事前に業務範囲の前提を確認した上で契約する。

※ 常勤採用は想定していない。非常勤（委託契約を含む）を基本に、需要の見通し・勤務日数等に応じて条件を個別に相談する。理学療法士免許を保有し、生活習慣病患者への運動指導に関心がある方を想定している。

第4条　始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇

勤務日	月曜日〜金曜日（土曜・日曜・国民の祝日は休診のため休み）
始業・終業時刻	時　　分 〜 　　時　　分
休憩時間	時　　分 〜 　　時　　分（　　分間）
所定労働時間	1日あたり　　時間　　分（週　　日勤務）
休日	土曜日・日曜日・国民の祝日。年間休日日数は開院準備状況に応じて確定次第通知する。
年次有給休暇	労働基準法及び就業規則の定めによる（勤続6ヶ月後に初回付与、以後勤続年数に応じて付与）。
所定時間外労働	☐ 有　☐ 無　固定残業代制は採用しない。

第5条　賃金

雇用形態	☐ パート（非常勤）　☐ 業務委託
基本給／時給	時給1,500〜1,800円程度（目安・未確定。需要・業務範囲が確定した段階で見直す）。業務委託の場合は委託料として別途協議する。
諸手当	資格手当（理学療法士免許保有による。導入の有無・額は今後検討）
通勤手当	規定支給（燃費×通勤距離〈Googleマップ上の経路距離〉×勤務日数で算出、月額上限10,000円） 想定通勤距離：　　km／使用車両の燃費：　　km/L
割増賃金	固定残業代制は採用していない。時間外・休日・深夜労働が発生した場合は、実働時間に応じて法定割増賃金を別途全額支給する。
賃金締日・支払日	毎月　　日締め　翌月　　日支払い（銀行振込）
昇給	年1回（クリニック業績及び個人の評価による。開院初年度は規定による。本格運用は法人化後、規模拡大の段階で検討）
賞与（予定）	非常勤・業務委託が基本のため、原則対象外。雇用契約に切り替える場合は個別に協議する。
退職金（予定）	現時点では導入を検討中であり、本契約締結時点では支給しない。

第6条　社会保険・労働保険

加入状況	業務委託の場合は対象外。雇用契約（パート）の場合は勤務時間に応じて法定通り加入。

第7条　安全衛生及び災害補償

・当院は、職員の安全と健康の確保のため必要な措置を講じ、採用時及び毎年1回の健康診断を実施する。

・院内感染対策に関する当院の指示（手洗い・消毒、個人防護具の使用等）を遵守すること。

・業務上の負傷・疾病・死亡が生じた場合は、労働者災害補償保険法その他関係法令に基づき補償する。

第8条　退職に関する事項

・本人からの退職の申出は、退職希望日の30日前までに行うこと。

・解雇の事由及び手続きは就業規則の定めによる（解雇の場合は少なくとも30日前の予告又は解雇予告手当の支払いによる）。

・定年は満65歳とする。

第9条　服務規律・秘密保持・個人情報保護・ハラスメント防止

・本人は、業務上知り得た患者さんの個人情報・診療情報その他当院の業務上の秘密を、在職中及び退職後においても第三者に漏洩しないことを誓約する。

・本人は、性的な言動、優位性を利用した言動その他一切のハラスメント行為を行わないこと、及びハラスメントに関する相談窓口（院長。院長に関する相談の場合は社労士等）の存在を確認したことを誓約する。

・SNS等への投稿にあたり、患者さんの個人情報・診療情報及び業務上の機密情報を含めないこと。

・当院のホームページ・SNS等での写真・情報掲載に関する本人の希望（顔出しの可否、匿名化の可否等）：……

第10条　その他

・本契約に定めのない事項については、当院就業規則及び別紙「職種別付則（理学療法士）」の定めによる。

・当院の求人募集要項に記載の条件（賞与・退職金等）は「予定」であり、本契約締結時点の内容が優先される。

・当院がリハビリテーション施設基準を取得していない場合、提供できる業務内容が「運動指導・生活指導」の範囲に限られることを本人が理解していること。

甲（使用者）

木花のむら総合診療所

院長　野村信介

署名・捺印

乙（本人）

氏名：……

署名・捺印

本書は院内検討用のひな形（案）であり、実際の交付前に社労士の最終確認を経るものとする。